

1501207-62.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu. Os policiais civis Jair Santos Rocha e Márcio Chessa, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em cumprimento de mandado de busca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Vila São Paulo - CEP 16015-925, Fone: (18)

3623-5710, Araçatuba-SP - E-mail: aracetuba3cr@tjst.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO (realizada com o aplicativo Microsoft Teams)

Data: 08 DE MARÇO DE 2022

Processo nº: 1501207-62.2021

Réu(s): HERNANE FERREIRA DA SILVA

Juiz Presidente: DR. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR

Promotor(a) de Justiça: DR. PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

Defensor(a) constituído(a): DR. RENAN CÉSAR BALBO

Em 08 de março de 2022, às 14h15, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, realizada excepcionalmente através do sistema Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência virtual, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo que todas acima especificadas encontravam-se presentes, além das testemunhas Jair Santos Rocha e Márcio Chessa, abaixo qualificados. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas. Após, foi o réu interrogado, conforme qualificação abaixo. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento da instrução. As partes apresentaram suas alegações finais. Pelo Promotor de Justiça foi dito: MM. Juiz, o réu está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 06h00, na travessa Timbiras, nº. 28, bairro Alvorada, nesta cidade, tinha em depósito droga para consumo de terceiro sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os laudos periciais constam às fls. 24/27, 31/32, 105/107 e 103/112. O réu foi notificado à fl. 136 e apresentou defesa preliminar às fls. 143/144. A denúncia foi recebida às fls. 149/150 em 20/01/2022. As testemunhas e o réu foram ouvidos em audiência. Em síntese, é o relato dos autos. Apurou-se que na data do fato os policiais civis Jair Santos Rocha e Márcio Chessa, em cumprimento de mandado de busca (fl. 19), dirigiram-se à residência localizada no endereço mencionado em razão de informações de que o denunciado comercializava drogas. No interior da residência, encontraram na cômoda do quarto de Hernane 01 (uma) porção de "maconha" e 07 (sete) micro tubos com "cocaína", além de um telefone celular. A materialidade do delito está comprovada. As substâncias foram submetidas a exame pericial, através do qual se

constatou que havia 67,07g (sessenta e sete gramas e sete centigramas) de "maconha", conforme laudos de fls. 24/26 e 110/112; e 12,26g (doze gramas e vinte e seis centigramas) de "cocaína", conforme laudos de fls. 27/29 e 105/107. A autoria, igualmente, é inconteste. O policial civil Jair Santos Rocha narrou às fls. 02 e ... ter informações de que na residência do réu poderiam ser encontradas armas de fogo, droga e objetos furtados. Assim, em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no Feito nº 1503510-16.2021.8.26.0032, na companhia do delegado de polícia Abonízio e dos investigadores de polícia Chessa e Jefrey foram ao local. Durante a diligência, o réu apresentou uma porção de "maconha" na cômoda do quarto do acusado; 07 (sete) micro tubos de "cocaína" embalados para venda, acondicionados numa meia; e um telefone celular. Indagado, disse que as drogas se destinavam ao próprio consumo. O policial civil Márcio Chessa disse às fls. 03 e ... ter informações de que na residência do réu poderiam ser encontradas armas de fogo, droga e objetos furtados. Assim, em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no Feito nº 1503510-16.2021.8.26.0032 foi ao local. Durante a diligência, o réu apresentou uma porção de "maconha" na cômoda do quarto do acusado; 07 (sete) micro tubos de "cocaína" embalados para venda, acondicionados em uma meia; e um telefone celular. Indagado, disse que as drogas se destinavam ao próprio consumo. O acusado disse na delegacia de polícia (fl. 04) e em juízo ser usuário de drogas e que as porções apreendidas se destinavam ao próprio consumo. Pelo que se depreende dos autos, não há dúvidas acerca da conduta criminosa por parte do acusado. Primeiramente, temos os depoimentos dos policiais civis, que em cumprimento de mandado de busca e apreensão, surpreenderam o acusado com a droga. Ouvido em juízo, o increpado confessou a imputação. Posto isso, requeiro a CONDENAÇÃO nos termos da denúncia, devendo a pena ser fixada no mínimo legal em razão da ausência de antecedentes. Pelo Dr. Defensor foi dito: MM. Juiz, diante da prova produzida, requeiro a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, posto que a quantidade de droga é pequena e não há qualquer prova da mercancia ilícita. No caso de entendimento diverso, requeiro seja fixada a pena no mínimo legal, com a aplicação do redutor máximo previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, fixando-se o regime aberto. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. HERNANE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 6 horas, na Travessa Timbiras, 28, em Araçatuba, tinha em depósito, para traficar, 67,07 g de maconha e 12,26 g de cocaína, prontas para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica. Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação. As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas, assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu. Os policiais civis Jair Santos Rocha e Márcio Chessa, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em cumprimento de mandado de busca judicial foram até a residência apontada na denúncia, tendo como motivo vários informes no sentido de que o réu estaria envolvido num furto e que também estava traficando; no local encontraram na cama do réu uma porção de maconha e sete micro tubos de cocaína, prontos para a mercancia, além do telefone celular; para os policiais, o réu alegou que a droga era para uso pessoal. Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou a propriedade das drogas, mas disse que era para uso pessoal. As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia. Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido: PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações

lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carregada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime). PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime. Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos. Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário. Assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, faz jus ao disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; assim, reduzo sua pena em dois terços, fixando-a em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu HERNANE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados. Diante da decisão contida HC 596603-SP, do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento de pena é o aberto. Decreto perdimento do bem apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente. Custas na forma da lei. Dou esta por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se e comunique-se. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, cujo arquivo será devidamente anexado ao presente termo. O presente termo de audiência é assinado eletronicamente pelo Juiz, ficando todos cientificados que eventuais contradições deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão. NADA MAIS. Para constar, lavrei o presente termo, que vai assinado nos termos da legislação competente. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, subscrevi.

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO

NOME: JAIR SANTOS ROCHA

FILIAÇÃO: JOSÉ GERALDO DA ROCHA E GERALDA VIEIRA DOS SANTOS ROCHA

RG Nº: 34.223.438

NATURALIDADE: JABOTICABAL-SP DATA NASC.: 30/01/1983

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: PC

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, 584 - ARAÇATUBA

Aos de costume disse nada. Compromissada e inquirida pelo MM. Juiz, na forma e sob as penas da lei, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO

NOME: MÁRCIO CHESSA

FILIAÇÃO: MIGUEL CHESSA E APARECIDA DA SILVA CHESSA

RG Nº: 23.714.691

NATURALIDADE: ARAÇATUBA-SP DATA NASC.: 26/05/1974

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: POLICIAL CIVIL

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, 584, CENTRO ARAÇATUBA

Aos de costume disse nada. Compromissada e inquirida pelo MM. Juiz, na forma e sob as penas da lei, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Processo nº: 1501207-62.2021

Réu(s): HERNANE FERREIRA DA SILVA

Juiz Presidente: DR. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR

Promotor(a) de Justiça: DR. PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

Defensor(a) constituído(a): DR. RENAN CÉSAR BALBO

Antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz fez ao(à) acusado(a) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, respondendo ele(a) às reperguntas a respeito de sua qualificação, da seguinte maneira:

NOME: HERNANE FERREIRA DA SILVA

RG Nº: 41.919.553

FILIAÇÃO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO E MARIA DE LOURDES DA SILVA

NATURALIDADE: ARAÇATUBA-SP DATA NASC.: 23/08/1994

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO: AJ. DE PINTOR

RESIDÊNCIA: TRAVESSA TIMBIRAS, 28, B. ALVORADA - ARAÇATUBA

SABENDO LER E ESCREVER? SIM É ELEITOR(A)? SIM

Antes do início do interrogatório o(a) acusado(a) teve a oportunidade de entrevistar-se reservadamente com seu(ua) defensor(a), bem como foi cientificado(a) do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Após a leitura da denúncia, inquirido(a) pelo MM. Juiz, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.